

《【문제15.3】

<사례>

甲은 乙을 상대로 소유권이전등기청구소송을 제기하여 항소심에서 승소하였다. 피고 乙은 이에 불복하여 2024. 4. 1. 상고장을 제출하였고, 대법원은 2024. 4. 15. 乙에게 상고기록접수통지서를 송달하였다. 乙은 상고이유서를 작성하던 중 지병으로 입원하게 되어, 통지서를 받은 날로부터 21일째 되는 날 예야 상고이유서를 우체국에 접수하였다.

한편, 乙이 제출한 상고이유서에는 '원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다'는 내용이 포함되어 있었다. 대법원은 이 사건이 상고심절차에 관한 특례법 제4조에서 정한 심리불속행 사유에 해당하는지 여부를 검토하고 있다.

또한, 별개의 소송에서 丙은 丁을 상대로 손해배상을 청구하였으나 항소심에서 기각되었다. 丙은 상고심에서 항소심이 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위'를 주장하며 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 있는지 확인 중이다.

(물음2) 상고심절차에 관한 특례법상 '심리불속행' 제도의 취지와 적용 범위를 설명하고, 丙의 사례와 같이 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지 여부를 판례의 태도에 근거하여 기술하시오.》

<문제15.3의 물음2> 심리불속행 제도의 취지 및 범위와 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 대법원은 상고이유가 심리불속행 대상에 해당하는지를 검토하고 있으며, 별개의 사례에서는 상고심에서 새로운 사실과 증거를 제출하여 원심판결을 다트려는 상황이다. 쟁점으로 <상고심절차에 관한 특례법(이하 '특례법')상 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위 및 상고심에서 새로운 사실이나 증거를 제출하는 것이 법률심의 원칙상 허용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위 및 상고심에서 새로운 사실과 증거 제출의 허용 여부를 기술한다.

II. 심리불속행 제도의 취지와 적용 범위

1. 제도의 취지

- 심리불속행 제도란 상고이유에 관한 주장이 법률령 위반 등 특례법이 정한 특정한 사유를 포함하지 않는 경우, 더 이상의 본안 심리를 거치지 않고 판결로 상고를 기각하는 제도이다. 이는 대법원에 사건이 과도하게 집중되는 것을 방지하여 사법 자원을 효율적으로 배분하고, 중대한 법령 해석의 통일이 필요한 사건에 집중함으로써 최고법원으로서의 기능을 정상화하는 데 그 목적이 있다.

2. 적용 범위

(1) 대상 사건

- 심리불속행 제도는 민사사건, 가사사건, 행정사건의 상고심 절차에 적용된다. 다만, 형사사건에는 적용되지 않으며, 민사사건 중에서도 재심사건이나 전원합의체에서 다루어야 할 판례 변경의 필요성이 있는 사건 등은 제외될 수 있다.

(2) 심리불속행 사유 [특례법 제4조]

- "대법원"은 상고이유에 관한 주장이 다음 각 호의 사유를 포함하지 아니한다고 인정하면 더 나아가 심리를 하지 아니한다. ① 원심판결이 헌법에 위반되거나 헌법을 부당하게 해석한 경우, ② 원심판결이 법령의 해석을 그르쳐 대법원 판례와 상반되는 판단을 한 경우, ③ 대법원 판례가 없거나 이를 변경할 필요가 있는 경우, ④ 그 밖에 중대한 법령 위반이 있는 경우 등이다.

III. 상고심에서 새로운 사실 및 증거 제출의 허용 여부

1. 법률심 및 사후심의 원칙

- 상고심은 원심판결 시까지 제출된 자료를 기초로 원심판결의 법률적 정당성을 판단하는 사후심이다. 따라서 사실심의 변론종결 전까지 주장하고 입증하지 아니한 새로운 사실을 상고심에서 주장하거나 증거를 제출하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

2. 판례의 태도

(1) 새로운 사실과 증거의 배척

- "판례"는 상고심은 법률심이므로 새로운 증거조사를 할 수 없고, 상고심에서 비로소 주장하는 새로운 사실이나 제출하는 새로운 증거는 원심판결의 당부를 판단하는 자료로 삼을 수 없다는 입장을 일관되게 유지하고 있다.

(2) 예외적 허용 사항

- 다만, 소송요건에 관한 사항이나 전속관할, 소송대리권 등 법원이 직권으로 조사하여야 할 사항에 대해서는 상고심에서도 새로운 자료를 제출할 수 있으며, 법원은 이를 참작하여 판단할 수 있다. 그러나 본안에 관한 실체적 사실관계에 대해서는 엄격히 금지된다.

IV. 사안의 적용

1. 乙의 사례와 심리불속행

- 乙은 상고이유서에 원심판결이 대법원 판례와 상반되는 판단을 하였다고 명시하였다. 이는 "특례법 제4조 제1항 제2호"에 해당하는 사유로, 만약 대법원이 심리 결과 실제로 판례 위반의 소지가 있다고 판단한다면 심리불속행 기각을 할 수 없고 본안 심리를 속행하여야 한다.

2. 丙의 사례와 새로운 증거 제출

- 丙은 항소심에서 판단하지 않은 새로운 사실관계인 丁의 추가적인 불법행위와 관련 증거를 대법원에 제출하였다. 이는 전형적인 새로운 실체적 사실의 주장 및 증거 제출에 해당한다. 상고심은 법률심이자 사후심으로서 원심 변론종결 시를 기준으로 판결의 당부를 가려야 하므로, 대법원은 丙이 제출한 새로운 증거를 기초로 항소심 판결을 뒤집을 수 없다. 丙의 주장은 원심 판결에 대한 적법한 상고이유가 될 수 없으며 대법원은 이를 심리 자료로 삼아서는 안 된다.

V. 결론

- 심리불속행 제도는 대법원의 기능 효율화를 위해 중대한 법령 위반이 없는 상고를 조기에 종결시키는 제도이며, "특례법 제4조"의 사유가 없는 경우에 적용된다. 또한 상고심은 법률심이자 사후심이므로 丙이 제출한 새로운 사실관계와 증거는 원심판결의 당부를 판단하는 근거가 될 수 없다. 따라서

대법원은 丙의 새로운 증거를 배척하고 원심판결 당시의 자료만을 토대로 법률적 판단을 내려야 한다.